

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2307/2539

เด็กหญิงวรางคณา จงงดงาม
โดยร้อยตำรวจเอกหญิงจรรยา
นายเกษม จงงดงาม

โจทก์
จงงดงาม
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1704 วรรคสอง

ในขณะที่เจ้ามรดกเขียนพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่จำเลยนั้น มีผู้อื่น
ควบคุมคอยบอกให้เขียนโดยเจ้ามรดกมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ พินัยกรรมจึงเป็น
อันเสียเปล่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1704 วรรคสอง

ในขณะที่เจ้ามรดกเขียนพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่จำเลยนั้น มีผู้อื่น
ควบคุมคอยบอกให้เขียนโดยเจ้ามรดกมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ พินัยกรรมจึงเป็น
อันเสียเปล่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1704 วรรคสอง

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายประพนธ์ กองมะลิกันแก้ว
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายกมล เพียรพิทักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ